

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6203/2533

พนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม
นายบุญสืบ ผัดคำ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 33

พ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา 29 ทวิ, มาตรา 71 ทวิ, มาตรา 74, มาตรา 74 ทวิ

เจ้าของถ่านไม้ของกลางได้ครอบครองถ่านไม้ของกลางซึ่งเป็นของป่าหวงห้าม ปริมาณเกินกว่าที่บุคคลอาจมีไว้ในครอบครองโดยไม่ต้องรับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยตนเอง จำเลยเป็นเพียงผู้รับจ้างขับรถยนต์บรรทุกถ่านไม้ของกลาง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการครอบครองถ่านไม้ของกลาง จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยร่วมกระทำผิดกับเจ้าของถ่านไม้ และจำเลยไม่รู้ว่าเจ้าของถ่านไม้ของกลางไม่มีใบเบิกทางและไม่รู้ว่าถ่านไม้ของกลางมีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526 จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าของถ่านไม้ของกลาง เมื่อจำเลยไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้อง รถยนต์ของกลางจึงไม่ใช่ทรัพย์สินที่จำเลยได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำผิด จึงริบรถยนต์ของกลางไม่ได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับนายลำร่วมกันมีถ่านไม้ซึ่งเป็นของป่าหวงห้ามจำเลย
3.33 ลูกบาศก์เมตรไว้ในครอบครองอันเกินกว่าปริมาณที่กำหนดให้บุคคลมีไว้ใน

ครอบครองโดยไม่ต้องขอรับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานจับจำเลย พร้อมยึดถ่านไม้ดังกล่าวและรถยนต์ซึ่งใช้บรรทุกถ่านไม้ดังกล่าวเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 29 ทวิ, 71 ทวิ, 74, 74 ทวิ ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 83 ธิบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้องให้ปรับ 2,000 บาทไม่ชำระค่าปรับบังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ของกลางธิบ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ รถยนต์ของกลางไม่ริบแต่ให้ริบถ่านไม้ของกลาง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า นายล้าเป็นเจ้าของถ่านไม้ของกลางและได้ครอบครองถ่านไม้ของกลางอยู่ด้วยตนเองในขณะเกิดเหตุ จำเลยแม้จะเป็นผู้ขับขีรถยนต์ซึ่งบรรทุกถ่านไม้ก็เป็นแต่เพียงผู้รับจ้างนายล้าบรรทุกเพื่อประโยชน์ที่จะได้รับค่าจ้าง เห็นได้ว่าจำเลยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการครอบครองถ่านไม้ของกลาง จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยร่วมกระทำผิดกับนายล้าตามฟ้อง ทั้งจำเลยไม่ทราบว่าของกลางเป็นของผิดกฎหมาย และโจทก์ไม่มีพยานมาสืบให้เห็นว่าขณะที่จำเลยขับบรรทุกถ่านไม้ นั้น จำเลยได้รู้ว่ นายล้าไม่มีใบเบิกทางและนายล้าครอบครองถ่านไม้เกินกว่าปริมาณที่กำหนดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526 จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนนายล้า สำหรับปัญหาเรื่องธิบของกลางเห็นว่าเมื่อฟังได้ว่าจำเลย

ไม่ได้กระทำผิดตามฟ้อง รถยนต์ของกลางจึงมีหลักทรัพย์ที่จำเลยได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้
ในการกระทำผิดจึงริบรถยนต์ของกลางไม่ได้

พิพากษายืน.

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ